

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2924/2535

นางสาว เพ็ญตา ดั่งอินทร์
บริษัท ผลิตผล ไฟฉาย ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
49, มาตรา 54

จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ถูกต้องตามพยานหลักฐานใน
สำนวน แปลพยานหลักฐานไม่ถูกต้อง ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานใน
สำนวนและหยิบยกพยาน เหตุผลต่าง ๆ ขึ้นอ้างให้ศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ไม่ได้ป่วยแตก
ต่างไปจากที่ศาลแรงงานกลางฟังมาเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น แม้ศาลแรงงานกลางกำหนด
ประเด็นเรื่องค่าเสียหายไว้ โดยไม่ได้กำหนดประเด็นว่ามีเหตุควรให้จำเลยรับโจทก์
กลับเข้าทำงานหรือไม่ ถ้าศาลแรงงานกลางเห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็น
ธรรม ศาลแรงงานกลางก็พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานต่อไปได้ ตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 49 ซึ่งกำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะคุ้มครอง
ป้องกันมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมโดยบัญญัติให้ศาลแรงงานอาจสั่ง
ให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ดังนั้น
การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้นับอายุงานของโจทก์ต่อเนื่องจากอายุงานเดิม

ก่อนถูกเลิกจ้าง โดยอาศัยมาตราดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการ
พิพากษานอกคำฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และค่าจ้างเดิม ให้
จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์เป็นเงิน
2,856 บาท กับค่าเสียหายดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์กลับเข้า
ทำงาน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของค่าเสียหายที่โจทก์พึงได้รับ

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง
จำเลยไม่ประสงค์รับโจทก์กลับเข้าทำงาน เพราะยากแก่การปกครอง โจทก์ก้าวร้าว
ต่อผู้บังคับบัญชา และได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นคดีอาญา หุดยงานบ่อย
ไม่มีสมรรถภาพในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่พนักงานอื่น ค่าเสียหายที่โจทก์
ฟ้องมาสูงเกินไป

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิก
จ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ค่าเสียหายเพียงใด

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่ปี 2532 ตำแหน่ง
พนักงานประกอบ ได้รับค่าจ้างวันละ 102 บาท และโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
ผลิตผลไฟฉายไทยแห่งประเทศไทย จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2534 โจทก์ป่วยจริงและได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย จำเลย
เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุและความผิด เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาให้

จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างนับอายุงานต่อเนื่องเดิม
คำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกกว่าที่ศาลแรงงาน
กลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า นางสาวกาญจนาเนืองนุ่ม เป็นผู้ที่นางอรอนงค์
ว่อง ไปสอบถามที่บ้านโจทก์เป็นการวินิจฉัยไม่ถูกต้องตามพยานหลักฐานในสำนวน
แปลพยานหลักฐานไม่ถูกต้องและฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวน
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ไม่ได้ป่วย จึงเป็นการลาป่วยเท็จฝ่าฝืนระเบียบข้อ
บังคับการทำงานของจำเลย พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อนี้เป็นการหยิบยกพยาน
และเหตุต่าง ๆ ขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าโจทก์ไม่ได้ป่วย จึงเป็นการลาป่วยเท็จ
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ซึ่งเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์ป่วยจริงและได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยแล้ว อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อไปว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในหน้าที่
และค่าจ้างเดิม จำเลยให้การว่าไม่ประสงค์จะรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และค่า
จ้างเดิม เพราะยากแก่การปกครอง ฯลฯ ดังนั้น ศาลแรงงานกลางต้องกำหนด
ประเด็นว่า มีเหตุควรรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และค่าจ้างเดิมหรือไม่ เมื่อไม่
ได้กำหนดประเด็นดังกล่าวไว้ ศาลแรงงานกลางจะพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับ
เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างนับอายุงานต่อเนื่องเดิมโดยอ้างพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ไม่ได้

เพราะศาลแรงงานกลางได้กำหนดประเด็นเรื่องค่าเสียหายว่าค่าเสียหายมีเพียงใด แต่ไม่ได้กำหนดประเด็นเรื่องรับกลับเข้าทำงาน การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน จึงเป็นการพิพากษานอกประเด็น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ศาลแรงงานกลางได้กำหนดประเด็นเรื่องค่าเสียหายไว้โดยไม่ได้กำหนดประเด็นว่ามีเหตุควรให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือไม่ก็ตาม ถ้าศาลแรงงานกลางเห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางก็พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49...

จำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในหน้าที่และค่าจ้างเดิม ไม่ได้ขอให้นับอายุงานต่อเนื่อง ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างนับอายุงานต่อเนื่องเดิมจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง และศาลแรงงานกลางไม่ได้แสดงเหตุผลแห่งการวินิจฉัยเช่นนั้น ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 49, 51 และ 53 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 กำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะคุ้มครองป้องกันมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โดยบัญญัติให้ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะเลิกจ้าง ซึ่งย่อมหมายความว่า เป็นการสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปในฐานะเดิมก่อนถูกเลิกจ้าง ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้นับอายุงานของโจทก์ต่อเนื่องจากอายุงานเดิมก่อนถูกเลิกจ้างโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการพิพากษานอกคำฟ้องตามที่จำเลยกล่าวอ้างแต่อย่างใด..."

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>